

1509062-47.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Lavínia - SP, cumprindo pena por tráfico de entorpecentes. Sempre encontrou com "Juninho", em uma praça próximo ao Mercado Destassi, local onde costumeiramente se encontram usuários de drogas. Nesse local, já usou e compartilhou "maconha" com "Juninho", por diversas vezes. Nunca forneceu entorpecente a ele. Alega que "Juninho" não possui nenhuma dívida com o declarante. No dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1509062-47.2019.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2324749/2019 - DEL.POL.GUAPIACU, 8429941 - DEL.POL.GUAPIACU, 776/19/407 - DEL.POL.GUAPIACU, 2324749 - DEL.POL.GUAPIACU, 776/19/407 - DEL.POL.GUAPIACU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AQUILES MATHEUS SILVA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 29 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, o(a) acusado(a) ROBERTO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e o(a) acusado(a) AQUILES MATHEUS SILVA, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d.

Defensor Público atuante nesta Vara, ausente a(s) vítima(s) SEBASTIAO BAPTISTA DOS SANTOS JUNIOR; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a), respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) AQUILES (00min20seg), e ROBERTO(03min45seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", Homologada a desistência da oitiva da vítima, atendendo ao requerimento de fls. 125 da defesa, e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, tendo as alegações finais da acusação (06min38seg) e da defesa (10min17seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ROBERTO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e AQUILES MATHEUS SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 05 de novembro de 2019, por volta das 17h10min, na Rua Guerino Pulici, defronte ao número 386, no bairro Jardim Alvorada, na cidade de Guapiaçu, nesta comarca, os acusados, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça empregada com emprego de arma branca, uma bicicleta marca Noster, modelo Mountain Bike, cor predominantemente branca, garfo e guidão pretos, quadro Noster escrito em preto, 18 marchas, avaliada em R\$ 900,00, pertencente ao ofendido Sebastião Baptista dos Santos Júnior. Narra a denúncia que a vítima chegava a sua casa com a bicicleta quando foi abordada pelos acusados e o comparsa, conhecido pela alcunha Menor, sendo que ROBERTO trazia um objeto laminado na cintura, deixando-o a mostra, e AQUILES estava com um bastão de madeira tamanho grande nas mãos; que de imediato ROBERTO disse: "essa bicicleta é minha, então vou levá-la. Me passa"; que a vítima, temerosa, já que estava sozinha e os acusados ostentavam as armas brancas, entregou a bicicleta aos acusados, que se evadiram do local. Narra que foram realizadas buscas, mas a bicicleta não foi encontrada, tendo ROBERTO, apesar de negado a prática do roubo, afirmado que vendeu a res furtiva para pessoa desconhecida nesta cidade de São José do Rio Preto. Recebida a denúncia (44/45), os réus, citados (58 e 64), ofereceram resposta à acusação (67). Afastada a absolvição sumária (69/71), durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, os acusados foram interrogados. Após, em alegações finais, o Promotor de Justiça pediu a improcedência da ação penal, absolvendo os réus por falta de provas, o que também foi requerida pela Defesa. É o relatório. DECIDO. O acusado ROBERTO, na fase policial, afirmou que conhece a pessoa de "Juninho" há pouco tempo, desde que saiu da prisão há cerca de dois meses, onde se encontrava preso na Penitenciária de Lavínia - SP, cumprindo pena por tráfico de entorpecentes. Sempre encontrou com "Juninho", em uma praça próximo ao Mercado Destassi, local onde costumeiramente se encontram usuários de drogas. Nesse local, já usou e compartilhou "maconha" com "Juninho", por diversas vezes. Nunca forneceu entorpecente a ele. Alega que "Juninho" não possui nenhuma dívida com o declarante. No dia 05/11/2019, estava na companhia de "Aquiles", quando encontraram com a pessoa de "Juninho", tendo "Aquiles" o interceptado a fim de cobrar uma dívida, não sabendo o declarante do que se trata referida dívida. Nega que tenha ameaçado "Juninho" com um bastão, com intuito de obrigá-lo a entregar a bicicleta. O que ocorreu, foi que "Aquiles" e "Juninho" negociaram a venda e ou entrega da bicicleta, e na sequência, acabou adquirindo o biciclo de "Aquiles", pagando a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), entregando-o no mesmo dia a quantia de

R\$ 200,00 (duzentos reais), em dinheiro e o restante abateu no aluguel, já que "Aquiles" pernoita alguns dias do mês em sua casa, pois a família dele mora na zona rural. De posse da bicicleta vendeu na cidade de SJRioPreto-SP, por R\$ 500,00 (quinhentos reais), no Bairro Solo Sagrado, para uma pessoa cuja a qualificação não sabe informar. Nega ter trocado e ou quitado dívida de droga, dando a bicicleta como pagamento. Devido a confusão formada, pretende procurar o comprador da bicicleta, resgatá-la e devolver a "Juninho". Interrogado em Juízo, o acusado novamente negou a prática do crime que lhe é imputado, apresentado a mesma versão acima e reiterando que apenas adquiriu a bicicleta do corréu Aquiles. Encontrou o réu e a vítima e eles conversavam normalmente. Na fase extrajudicial o acusado AQUILES disse que costumava dormir na casa do corréu Roberto, sendo ambos usuários de droga, assim como o ofendido Juninho. Negou a prática delitiva, esclarecendo que após muita insistência de Juninho, acabou lhe emprestando a quantia de R\$220,00, sendo parte de seu salário, e Juninho garantiu que pagaria em uma semana. Contudo, após um mês sem receber, acompanhado de Roberto foram até a casa de Juninho, encontrando-o nas proximidades e cobrando uma solução com relação a dívida e prontamente o ofendido acabou entregando a bicicleta como garantia da dívida. Negou que estivessem armados, frisando que o ofendido entregou a bicicleta de livre e espontânea vontade. Esclareceu ao ofendido que ele teria dois dias para entregar o dinheiro, caso contrário venderia a bicicleta e, assim, passado o prazo sem nada receber, vendeu o objeto ao corréu Roberto pelo valor de R\$200,00, além de R\$100,00 para abater no aluguel que dividiam. Soube que Roberto acabou vendendo a bicicleta em Rio Preto pelo valor de R\$500,00. Acrescentou que no momento da abordagem do ofendido não estavam acompanhados de terceiro indivíduo, indicando que um conhecido pelo vulgo "Menor" passou por perto e apenas o cumprimentaram. Interrogado em Juízo o acusado novamente negou a prática do crime que lhe é imputado, reiterando a narrativa acima. A vítima lhe devia e como pagamento a vítima lhe deu em pagamento a bicicleta. Quando a vítima lhe entregou a bicicleta não estavam com nenhum pau ou bastão na mão. Depois vendeu a bicicleta para o corréu Roberto. O ofendido Sebastião Baptista dos Santos Júnior, ouvido somente na fase extrajudicial, asseverou que estava chegando a sua residência com sua bicicleta quando foi surpreendido pelos acusados. ROBERTO, vulgo "PELINHA", tinha um objeto laminado na cintura, aparentando ser uma faca. AQUILES estava com um bastão de madeira tamanho grande nas mãos e que havia uma terceira pessoa, conhecido como "MENOR". "PELINHA" lhe disse: "essa bicicleta é minha, então vou levá-la. Me passa.". Assim, diante da ameaça e por estar em desvantagem de número, não viu outra escolha e entregou a bicicleta, que deixaram o local. Negou qualquer dívida com AQUILES ou com "MENOR", confirmando, contudo, que tinha uma pequena dívida de R\$20,00 com "PELINHA", referente aos entorpecentes que adquiriram junto, mas isso não justificaria levarem a bicicleta avaliada em R\$900,00. Os policiais Ivan Augusto Bertaco Faim e Jaqueline da Silva, na fase policial, afirmaram que durante as diligências o corréu Roberto indicou que vendeu a bicicleta na cidade de São José do Rio Preto, pelo valor de R\$500,00, para um desconhecido, que não foi localizado. Também mantiveram contato com o corréu Aquiles, o qual indicou não saber o nome do terceiro indivíduo mencionado pelo ofendido, indicando apenas que seu vulgo é "Menor". No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima. Assim sendo, como bem exposta pela acusação, cujas alegações aqui ficam reiteradas para se evitar repetições desnecessária, a absolvição é medida que se impõe. Embora haja elementos que comprovem a materialidade, tais como o boletim de ocorrência e demais provas do feito, a autoria não restou comprovada. Anoto que as negativas dos acusados não foram afastadas pelas provas do feito, angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo caminho diverso da absolvição. Os réus sempre negaram o roubo, dizendo que a bicicleta foi espontaneamente em pagamento de dívida e a vítima não ouvida

em Juízo, para confirmar a versão apresentada na fase policial. Não há testemunhas presenciais dos fatos e a prova produzida no inquérito, com exceções das perícias, tem que ser reproduzida em Juízo para alicerçar o decreto condenatório. Com efeito, para condenar é preciso prova incontestada, que conduza à certeza, evidenciando o delito e a sua autoria, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o

princípio da presunção de inocência. Em uma eventual condenação poder-se-ia correr o risco de condenar inocentes. Impõe, pois, a absolvição dos réus, por insuficiência de provas. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, absolvendo os réus ROBERTO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e AQUILES MATHEUS SILVA da acusação de cometimento do delito descrito na denúncia, fundamentando a absolvição no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, anotando-se, saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente